



ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

30.06.2020 № 90

**Про затвердження Положення про порядок організації та
здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу,
валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних
економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)**

{Заголовок в редакції Постанови Національного банку № 37 від 04.04.2024}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку
№ 37 від 04.04.2024
№ 153 від 20.12.2024
№ 67 від 21.06.2025}

Відповідно до статей 7, 15, 44, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 63 Закону України "Про банки і банківську діяльність", статей 3, 18 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", статті 11 Закону України "Про валюту і валютні операції", Закону України "Про санкції" та з метою підвищення ефективності здійснення з урахуванням ризик-орієнтованого підходу нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, валютного нагляду, нагляду за дотриманням вимог нормативно-правових актів Національного банку України, якими запроваджені обмеження щодо проведення операцій, які мають на меті/порушують, сприяють або можуть сприяти уникненню/порушенню обмежень, установлених персональними спеціальними економічними та іншими обмежувальними заходами (санкціями), Правління Національного банку України **ПОСТАНОВЛЯЄ**:

1. Затвердити Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), що додається.

*{Пункт 1 в редакції Постанови Національного банку № 37 від 04.04.2024}**{Пункт 2 виключено на підставі Постанови Національного банку № 37 від 04.04.2024}*

3. Визнати такими, що втратили чинність, нормативно-правові акти Національного банку України згідно з переліком, що додається.

4. Департаменту фінансового моніторингу (Ігор Береза) довести до відома банків та установ інформацію про прийняття цієї постанови шляхом офіційного опублікування цієї постанови на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Катерину Рожкову.

6. Постанова набирає чинності з 01 липня 2020 року.

Голова

Я. Смолій

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

І. Черкаський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
30.06.2020 № 90
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
від 04 квітня 2024 року № 37)

Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до статті 7 Закону України “Про Національний банк України”, статті 63 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, статті 18 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” (далі - Закон про запобігання), статті 11 Закону України “Про валюту і валютні операції”, статей 1, 4, 5 Закону України “Про санкції”, з метою встановлення порядку організації та здійснення Національним банком України (далі - Національний банк) нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - фінансовий моніторинг), валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) (далі - санкційне законодавство).

Вимоги цього Положення поширюються на:

- 1) банки, їх відокремлені підрозділи та філії іноземних банків (далі - банки);
- 2) страховиків (у тому числі під час здійснення діяльності з перестраховування), страхових (перестрахових) брокерів, кредитні спілки, ломбарди, інші фінансові установи, реєстрацію чи ліцензування яких здійснює Національний банк;
{Підпункт 2 пункту 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 153 від 20.12.2024}
- 3) операторів поштового зв’язку, які надають фінансові платіжні послуги та/або послуги поштового переказу, та/або послуги із здійснення валютних операцій;
- 4) операторів платіжних систем;
- 5) філії або представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності, які надають фінансові послуги на території України;
- 6) інших юридичних осіб, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк.

Зазначені в підпунктах 2-6 пункту 1 розділу I цього Положення юридичні особи іменуються далі “установи”.

2. Терміни в цьому Положенні вживаються в таких значеннях:

- 1) акт про результати безвізного нагляду (далі - акт) - офіційний документ, що складається та підписується уповноваженим працівником Національного банку за результатами безвізного нагляду відповідно до вимог розділу IV цього Положення;
- 2) безвізний нагляд - аналіз діяльності банку / установи з питань дотримання банком / установою вимог законодавства України, який проводиться на постійній основі з урахуванням ризик-орієнтованого підходу працівниками Національного банку без їх присутності за місцезнаходженням банку / установи;
- 3) виїзна перевірка - планова або позапланова перевірка банку / установи з питань дотримання банком / установою вимог законодавства України, яка проводиться інспекційною групою Національного банку (далі - інспекційна група) з урахуванням ризик-орієнтованого підходу безпосередньо за місцезнаходженням банку / установи з правом використання віддаленого доступу до документів / інформації / систем автоматизації банку / установи, здійснення обміну інформацією у формі електронних документів / засобами поштового зв’язку за визначений період його / її діяльності;
- 4) дата виїзної перевірки - календарна дата, станом на яку здійснюється виїзна перевірка та відображається стан справ банку / установи в довідці про виїзну перевірку;
- 5) дані відеоархіву - дані, які містить система відеоспостереження, отримані під час реєстрації та архівації відеосигналу відповідно до вимог нормативно-правового акта Національного банку з питань організації захисту приміщень, які можуть свідчити про порушення вимог законодавства України у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань санкційного законодавства;
- 6) дані фото- / відеофіксації - дані, уключаючи дані про дату та час проведення такої фото- / відеофіксації, які отримані в результаті проведення працівником Національного банку фото- / відеофіксації службовими технічними пристроями фактів, які можуть свідчити про недотримання (порушення) банком / установою вимог законодавства України у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань санкційного законодавства;

7) довідка про виїзну перевірку - офіційний документ, що містить результати виїзної перевірки, який складається та підписується відповідно до вимог розділу II цього Положення;

8) електронний документ - будь-який документ (лист / вихідний лист / супровідний лист, запит, наказ, довідка про виїзну перевірку / акт про результати безвиїзного нагляду, інший документ, визначений вимогами цього Положення), що збережений та/або створений в електронній формі і підписаний шляхом накладання кваліфікованого електронного підпису відповідної уповноваженої особи;

9) інтерв'ю - метод збору інформації під час здійснення виїзної перевірки у формі бесіди (розмови) з фіксуванням питань і відповідей;

10) керівник банку / установи - голова правління банку / керівник установи / керівник філії іноземного банку або особа, яка виконує обов'язки однієї із зазначених осіб;

11) керівництво Національного банку - Голова Національного банку, заступник Голови Національного банку, який здійснює загальне керівництво та контролює діяльність структурного підрозділу центрального апарату Національного банку, який (підрозділ) здійснює нагляд за дотриманням банками / установами вимог законодавства України (далі - Департамент), або особа, яка виконує обов'язки однієї із зазначених осіб;

12) перевірка - виїзна перевірка, безвиїзний нагляд;

13) перевірочна операція - операція, що проводиться під час виїзної перевірки шляхом здійснення експерименту з використанням тест-ситуації за участю працівника Національного банку (включаючи проведення операції за умови, коли банку / установі попередньо не повідомляється про її проведення) з метою перевірки дотримання банком / установою встановленого нормативно-правовими актами Національного банку порядку з одного або кількох таких питань:

проведення валютно-обмінних операцій;

ужиття банком / установою заходів з метою унеможливлення здійснення операцій / встановлення ділових відносин з особами, включеними до переліку терористів;

виявлення банком / установою фізичних та юридичних осіб, зазначених у санкційних списках (далі - санкційна особа), та осіб, які діють від імені санкційних осіб, серед клієнтів та інших учасників фінансових операцій, що здійснюються банком / установою або за допомогою банку / установи, та/або фінансових операцій, про які стало відомо банку / установі під час обслуговування клієнтів;

14) період, що підлягає виїзній перевірці, - період діяльності банку / установи, що перевіряється інспекційною групою щодо дотримання ним / нею вимог законодавства України;

15) планова виїзна перевірка - виїзна перевірка, що проводиться відповідно до затвердженого Національним банком річного плану виїзних перевірок з питань дотримання банками / установами вимог законодавства України (далі - План);

15¹) повідомлення про початок адміністративного провадження - повідомлення Національним банком банку / установи про початок адміністративного провадження, визначене статтями 32, 49 Закону України "Про адміністративну процедуру";

{Пункт 2 розділу I доповнено новим підпунктом 15¹ згідно з Постановою Національного банку № 153 від 20.12.2024}

16) позапланова виїзна перевірка - виїзна перевірка, що проводиться відповідно до наказу, підписаного керівництвом Національного банку;

17) порушення вимог законодавства України - виявлені під час проведення перевірки факти порушень законодавства України з питань фінансового моніторингу, факти порушень валютного та/або санкційного законодавства, а також факти невиконання вимог та обмежень у діяльності банку / установи у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань санкційного законодавства, установлених Національним банком;

18) структурний підрозділ установи - філія, інший відокремлений структурний підрозділ, невідокремлений структурний підрозділ, пункт обміну іноземної валюти, каса установи, об'єкт поштового зв'язку оператора поштового зв'язку;

19) уповноважена посадова особа Національного банку - керівник / заступник керівника Департаменту або керівник підрозділу в складі Департаменту, який (підрозділ) здійснює нагляд за дотриманням банками / установами вимог законодавства України, або особа, яка виконує обов'язки однієї із зазначених осіб.

Інші терміни в цьому Положенні вживаються в значеннях, визначених у Законах України "Про банки і банківську діяльність", "Про запобігання корупції", "Про валюту і валютні операції", "Про санкції", Законі про запобігання та інших законодавчих актах, а також нормативно-правових актах Національного банку.

3. Перелік питань, що підлягають виїзній перевірці та безвиїзному нагляду, визначається з урахуванням ризик-орієнтованого підходу.

4. Електронний документ, передбачений вимогами цього Положення, надсилається в електронній формі електронними каналами зв'язку Національного банку (інформація з обмеженим доступом надсилається за умови забезпечення її конфіденційності).

5. Документи, що передбачені цим Положенням, складаються / надаються / надсилаються у паперовій формі в разі неможливості їх складання / надсилання у формі електронного документа.

Національний банк має право надсилати банку / установі копію документа в паперовій формі з електронного документа, засвідчену в порядку, встановленому законодавством України, у випадках, передбачених цим Положенням.

6. До початку планової виїзної перевірки / на початку позапланової виїзної перевірки проводиться зустріч за участю керівників банку / установи, представників банку / установи, уповноваженої посадової особи Національного банку, керівника / заступника керівника інспекційної групи, а також за потреби працівників Національного банку, до компетенції яких належать питання, що розглядаються на таких зустрічах.

Зазначена в абзаці першому пункту 6 розділу I цього Положення зустріч не проводиться в разі проведення виїзної перевірки окремого структурного підрозділу установи без проведення виїзної перевірки установи - юридичної особи.

Національний банк за власною ініціативою може проводити зустріч:

- 1) у разі встановлення за результатами безвиїзного нагляду порушень;
- 2) під час виїзної перевірки / безвиїзного нагляду;
- 3) після завершення виїзної перевірки банку / установи.

Зазначені в підпункті 1 пункту 6 розділу I цього Положення зустрічі можуть проводитися за участю керівників банку / установи, представників банку / установи, уповноваженої посадової особи Національного банку, а також за потреби керівництва Національного банку, працівників Національного банку, до компетенції яких належать питання, що розглядаються на таких зустрічах.

Зазначені в підпунктах 2, 3 пункту 6 розділу I цього Положення зустрічі можуть проводитися за участю керівників банку / установи, представників банку / установи, уповноваженої посадової особи Національного банку, керівника / заступника керівника інспекційної групи, а також за потреби керівництва Національного банку, працівників Національного банку, до компетенції яких належать питання, що розглядаються на таких зустрічах.

Банк / установа під час виїзної перевірки / безвиїзного нагляду може надати письмове клопотання про проведення зустрічі за участю керівників банку / установи, представників банку / установи, уповноваженої посадової особи Національного банку, працівників Національного банку, до компетенції яких належать питання, що розглядаються на такій зустрічі.

7. Під час зустрічей із керівниками банку / установи можуть обговорюватися питання щодо:

- 1) організації проведення виїзної перевірки;
- 2) поточних результатів перевірки;
- 3) фактів, що можуть свідчити про порушення вимог законодавства України;
- 4) пояснень, обґрунтованих заперечень банку / установи щодо обставин, фактів, порушень, виявлених під час здійснення перевірки;
- 5) інших питань, пов'язаних із проведенням перевірки (за потреби).

8. Національний банк повідомляє банк / установу про потребу проведення зустрічі шляхом надсилання листа, підписаного уповноваженою посадовою особою Національного банку, із зазначенням місця, дати та часу її проведення.

Обговорення питань, визначених у пункті 7 розділу I цього Положення, може бути проведено за допомогою телефонного зв'язку та/або відеозв'язку.

На зустріч із керівниками банку / установи може бути запрошено члена наглядової / спостережної ради банку / установи.

9. Працівники Національного банку зобов'язані вживати заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, визначених Законом України "Про запобігання корупції".

Працівник Національного банку, у якого наявний конфлікт інтересів, не залучається до проведення перевірки банку / установи.

Працівник Національного банку, залучений до проведення перевірки банку / установи, усувається від проведення перевірки в разі виявлення (отримання) під час проведення перевірки інформації, що свідчить про наявність у такого працівника конфлікту інтересів. Замість усунутого працівника Національного банку до проведення перевірки банку / установи може бути залучений інший працівник Національного банку.

10. Вимоги щодо електронного документообігу та використання електронних підписів під час проведення перевірки у випадках, визначених цим Положенням, регулюються Законами України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги", іншими актами законодавства про електронні документи та електронний документообіг, у сфері криптографічного і технічного захисту інформації, а також нормативно-правовим актом Національного банку з питань застосування електронного підпису та електронної печатки.

10¹. Вимоги до змісту повідомлення про початок адміністративного провадження, строки його надсилання Національним банком, а також порядок та строки надання банком / установою повідомлення про його отримання встановлені в Положенні про застосування Національним банком України заходів впливу, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 17 серпня 2012 року № 346, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 17 вересня 2012 року за № 1590/21902 (зі змінами), Положенні про валютний нагляд, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 03 січня 2019 року № 13 (зі змінами), Положенні про застосування Національним банком України заходів впливу до установ за порушення законодавства з питань фінансового моніторингу, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2020 року № 106 (зі змінами).

{Розділ I доповнено новим пунктом 10¹ згідно з Постановою Національного банку № 153 від 20.12.2024}

10². Правління Національного банку / колегіальний орган, який утворений відповідно до статті 17 Закону України “Про Національний банк України” та якому Правління Національного банку делегувало окремі повноваження щодо регулювання та нагляду / керівництво Національного банку уповноважені здійснювати розгляд клопотань, поданих банком / установою відповідно до статті 28 Закону України “Про адміністративну процедуру”.

{Розділ I доповнено новим пунктом 10² згідно з Постановою Національного банку № 153 від 20.12.2024}

II. Організація та порядок проведення виїзних перевірок

11. Інспекційна група, яка проводить виїзні перевірки банку / установи з питань дотримання банком / установою вимог законодавства України, складається з керівника інспекційної групи, його заступника (заступників), інших працівників Національного банку (далі - члени інспекційної групи).

12. Національний банк може проводити виїзну перевірку окремого структурного підрозділу установи без проведення виїзної перевірки установи - юридичної особи.

13. Планова виїзна перевірка банку / установи здійснюється відповідно до складеного на підставі ризик-орієнтованого підходу щорічного Плану, що затверджується Правлінням Національного банку / Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайту платіжної інфраструктури / Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг.

План може не складатись у разі прийняття рішення про зупинення проведення планових виїзних перевірок відповідно до законів України та/або нормативно-правових актів Національного банку.

Інформація щодо переліку банків / установ, перевірки яких включено до затвердженого Плану, внесення змін до затвердженого Плану оприлюднюється на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

14. Планова виїзна перевірка банку / установи проводиться на підставі наказу про проведення планової виїзної перевірки, оформленого у формі електронного документа / у паперовій формі та підписаного керівництвом Національного банку (далі - наказ про планову перевірку).

У наказі про планову перевірку зазначаються:

- 1) найменування банку / установи, що перевіряється;
- 2) підстава для проведення виїзної перевірки;
- 3) перелік питань, що підлягають виїзній перевірці;
- 4) строки проведення виїзної перевірки (дати початку і закінчення);
- 5) період, що підлягає виїзній перевірці;
- 6) склад інспекційної групи, включаючи її керівника та його заступника [із зазначенням прізвища, власного імені, по батькові (за наявності), найменування посади та номерів службових посвідчень];
- 7) інша інформація стосовно планової виїзної перевірки (за потреби).

15. Національний банк надсилає банку / установі наказ про планову перевірку у формі електронного документа разом із супровідним листом у формі електронного документа електронними каналами зв'язку Національного банку (інформація з обмеженим доступом надсилається за умови забезпечення її конфіденційності).

Супровідний лист, з яким надсилається банку / установі наказ про планову перевірку, підписується уповноваженою посадовою особою Національного банку.

16. Національний банк у разі неможливості надсилання банку / установі наказу про планову перевірку у формі електронного документа доводить до відома банку / установи наказ про планову перевірку в один із таких способів:

1) надсилає банку / установі засвідчену в порядку, установленому законодавством України, копію наказу про планову перевірку в паперовій формі / копію наказу про планову перевірку в паперовій формі з електронного документа засобами поштового зв'язку (із повідомленням про вручення) разом із супровідним листом у паперовій формі / копією супровідного листа в паперовій формі з електронного документа, засвідченою в порядку, установленому законодавством України;

2) вручає банку / установі засвідчену в порядку, установленому законодавством України, копію наказу про планову перевірку в паперовій формі / копію наказу про планову перевірку в паперовій формі з електронного документа.

17. Працівник Національного банку повинен на засвідченій в порядку, установленому законодавством України, копії наказу про планову перевірку в паперовій формі / копії наказу про планову перевірку в паперовій формі з електронного документа перед своїм підписом зазначити “Працівник банку / установи [зазначаються прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), найменування та місцезнаходження банку / установи] від отримання копії наказу про планову перевірку відмовився” у разі відмови працівника банку / установи від отримання копії наказу про планову перевірку в порядку, визначеному в підпункті 2 пункту 16 розділу II цього Положення.

18. Планова виїзна перевірка може здійснюватися з окремих питань діяльності банку / установи або охоплювати весь перелік питань діяльності банку / установи.

19. Керівник / заступник керівника інспекційної групи під час проведення виїзної перевірки з огляду на специфіку діяльності установи та з урахуванням ризик-орієнтованого підходу має право самостійно визначати перелік структурних підрозділів установи для проведення їх

перевірок членами інспекційної групи в межах перевірки установи.

20. Національний банк зобов'язаний повідомити банк / установу про проведення планової виїзної перевірки не пізніше ніж за 20 календарних днів до її початку листом у формі електронного документа або в паперовій формі, який підписується уповноваженою посадовою особою Національного банку, або копією листа в паперовій формі з електронного документа, засвідченою в порядку, установленому законодавством України, який(а) надсилається електронними каналами зв'язку Національного банку (інформація з обмеженим доступом надсилається за умови забезпечення її конфіденційності) або засобами поштового зв'язку (із повідомленням про вручення) та містить таку інформацію:

- 1) дати початку та закінчення виїзної перевірки;
- 2) період, що підлягає виїзній перевірці;
- 3) інформацію про керівника / заступника керівника інспекційної групи та контактний номер телефону;
- 4) перелік питань, що підлягають виїзній перевірці;
- 5) перелік інформації / документів, які необхідно підготувати та/або надати Національному банку, строки їх підготовки та/або надання до початку виїзної перевірки, а також із першого дня перевірки;
- 6) іншу інформацію (за потреби).

21. Національний банк за наявності обґрунтованих підстав приймає рішення про проведення позапланової виїзної перевірки банку / установи. Такими підставами є:

- 1) результати аналізу статистичної звітності, інформації / документів, отриманих у порядку безвиїзного нагляду та/або за результатами виїзної перевірки з питань дотримання вимог законодавства України, що можуть свідчити про порушення вимог законодавства України;
- 2) інформація, отримана від інших підрозділів Національного банку, державних органів, органів нагляду іноземних держав про факти, що можуть свідчити про порушення вимог законодавства України.

22. Позапланова виїзна перевірка банку / установи проводиться відповідно до наказу, який оформляється у формі електронного документа / у паперовій формі та підписується керівництвом Національного банку (далі - наказ про позапланову перевірку).

У наказі про позапланову перевірку зазначаються:

- 1) найменування банку / установи, що перевіряється;
- 2) підстава / підстави для проведення виїзної перевірки, зазначена / зазначені в пункті 21 розділу II цього Положення;
- 3) строки проведення виїзної перевірки (дати початку і закінчення);
- 4) період, що підлягає виїзній перевірці;
- 5) склад інспекційної групи, включаючи її керівника та його заступника [із зазначенням прізвищ, власних імен по батькові (за наявності), найменувань посад та номерів службових посвідчень];
- 6) питання, які підлягають виїзній перевірці;
- 7) інша інформація стосовно позапланової виїзної перевірки (за потреби).

23. Національний банк доводить до відома банку / установи наказ про позапланову перевірку в один із таких способів:

- 1) надсилає банку / установі наказ про позапланову перевірку у формі електронного документа разом із супровідним листом у формі електронного документа електронними каналами зв'язку Національного банку (інформація з обмеженим доступом надсилається за умови забезпечення її конфіденційності);
- 2) надсилає банку / установі засвідчену в порядку, установленому законодавством України, копію наказу про позапланову перевірку в паперовій формі / копію наказу про позапланову перевірку в паперовій формі з електронного документа засобами поштового зв'язку (із повідомленням про вручення) разом із супровідним листом у паперовій формі / копією супровідного листа в паперовій формі з електронного документа, засвідченою в порядку, установленому законодавством України;
- 3) вручає банку / установі / працівнику структурного підрозділу установи засвідчену в порядку, установленому законодавством України, копію наказу про позапланову перевірку в паперовій формі / копію наказу про позапланову перевірку в паперовій формі з електронного документа.

Супровідний лист, з яким Національний банк надсилає банку / установі наказ про позапланову перевірку, підписується уповноваженою посадовою особою Національного банку.

24. Працівник Національного банку повинен на засвідченій в порядку, установленому законодавством України, копії наказу про позапланову перевірку в паперовій формі / копії наказу про позапланову перевірку в паперовій формі з електронного документа перед своїм підписом зазначити “Працівник банку / установи / структурного підрозділу установи [зазначаються прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), найменування та місцезнаходження банку / установи / структурного підрозділу установи] від отримання копії наказу про позапланову перевірку відмовився” у разі відмови працівника банку / установи / структурного підрозділу установи від отримання копії наказу про позапланову перевірку в порядку, визначеному в підпункті 3 пункту 23 розділу II цього Положення.

25. Строк проведення виїзної перевірки не повинен перевищувати для планової виїзної перевірки 60 робочих днів, для позапланової виїзної перевірки - 45 робочих днів та визначається залежно від виду виїзної перевірки, виду (напрямів) діяльності і спеціалізації за видами послуг, обсягів фінансових операцій банку / установи, групи, до якої належить банк, крім випадків, зазначених у пункті 46 розділу II цього Положення.

26. Керівник або заступник керівника інспекційної групи під час проведення виїзної перевірки має право подавати до банку / установи / структурного підрозділу установи запити про надання необхідних для виїзної перевірки інформації, матеріалів, документів (в електронній або паперовій формі у визначених структурі, форматі, носіях надання такої інформації), даних відеоархіву, документів (їх копій та/або витягів із них) і письмових пояснень, ураховуючи письмові пояснення щодо проведених фінансових операцій та з інших питань діяльності банку / установи, обставин, фактів, що можуть свідчити / свідчать про порушення вимог законодавства України, виявлених під час здійснення виїзної перевірки, а також про організацію зустрічей з керівниками / іншими представниками банку / установи (далі - запит інспекційної групи).

27. Запит інспекційної групи складається у формі електронного документа або у двох примірниках у паперовій формі за підписом керівника або заступника керівника інспекційної групи з обов'язковим визначенням інформації, матеріалів, документів (їх копій та/або витягів із них), даних відеоархіву, письмових пояснень, що необхідно надати, форми, порядку і строку надання, носіїв інформації, на яких їх потрібно надати.

28. Запит інспекційної групи складається на ім'я:

- 1) керівника банку / установи;
- 2) керівника або відповідального працівника з питань фінансового моніторингу (далі - відповідальний працівник) банку / установи, якщо виїзна перевірка містить питання щодо дотримання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу;
- 3) працівника структурного підрозділу установи в разі здійснення виїзної перевірки структурного підрозділу установи.

Кожний запит інспекційної групи, складений на ім'я керівника або відповідального працівника банку / установи, підлягає обов'язковій реєстрації в банку / установі.

29. Керівник або заступник керівника інспекційної групи проставляє свій підпис на кожному аркуші запиту інспекційної групи в паперовій формі, якщо запит інспекційної групи складено на двох або більше аркушах, та забезпечує фіксування дати та часу надання запиту інспекційної групи уповноваженій особі банку / установи для реєстрації або працівнику структурного підрозділу установи.

30. Керівник або заступник керівника інспекційної групи на запиті інспекційної групи в паперовій формі забезпечує фіксування факту отримання / відмови від отримання запиту інспекційної групи банком / установою / структурним підрозділом установи із зазначенням:

- 1) дати його отримання / відмови від його отримання;
- 2) часу його отримання / відмови від його отримання;
- 3) прізвища, власного імені, по батькові (за наявності) та підпису особи, яка його отримала / відмовилася від його отримання.

31. Керівник або заступник керівника інспекційної групи в разі неможливості надання запиту інспекційної групи в паперовій формі уповноваженій особі банку / установи для реєстрації або працівнику структурного підрозділу установи (у зв'язку з відмовою отримати запит, відсутністю уповноваженої на прийняття запиту інспекційної групи особи банку / установи або працівника структурного підрозділу установи, з інших незалежних від Національного банку причин, що унеможливають надання запиту інспекційної групи) фіксує такий факт на обох примірниках цього запиту (із зазначенням причини, з якої запит інспекційної групи не може бути наданий, дати та часу вчинення відповідного напису).

32. Національний банк з метою проведення виїзної перевірки має право запитувати в банку / установи інформацію (в електронній та паперовій формах у визначених обсягах, форматі, структурі, порядку, термінах і носіях надання такої інформації), документи (їх копії та/або витяги з них) та письмові пояснення, ураховуючи письмові пояснення щодо проведених фінансових операцій і з окремих питань діяльності банку / установи, обставин, фактів, що можуть свідчити / свідчать про порушення вимог законодавства України, виявлених під час здійснення виїзної перевірки, шляхом надання запиту у формі електронного документа або в паперовій формі, що підписується уповноваженою посадовою особою Національного банку та надсилається засобами поштового зв'язку (із повідомленням про вручення) (далі - запит в електронній / паперовій формі).

Банк / установа надсилає відповідь Національному банку на запит в електронній / паперовій формі у формі електронного документа електронними каналами зв'язку Національного банку (інформація з обмеженим доступом надсилається за умови забезпечення її конфіденційності) або засобами поштового зв'язку.

33. Національний банк у разі виникнення потреби в отриманні додаткової / додаткових інформації / документів, що стосується / стосуються виїзної перевірки, має право запитувати в банку / установи / державних органів / юридичних та фізичних осіб інформацію (в електронній або паперовій формі у визначених обсягах, форматі, структурі, порядку, термінах і носіях інформації), документи (їх копії та/або витяги з них) та письмові пояснення шляхом надання запиту в електронній / паперовій формі до вручення (надсилання) банку / установі довідки про виїзну перевірку.

34. Керівник / заступник керівника інспекційної групи має право в разі невиконання банком / установою запиту інспекційної групи / запиту в електронній / паперовій формі у визначених у ньому обсягах, форматі, структурі, формі, порядку, термінах і носіях надання такої інформації

повторно вручити (надати) банку / установі запит інспекційної групи / запит в електронній / паперовій формі і вимогу щодо отримання пояснень про причини невиконання попереднього запиту.

Керівник / заступник керівника інспекційної групи в разі неотримання інформації / документів, що перешкоджає проведенню виїзної перевірки, ураховуючи невиконання банком / установою запиту інспекційної групи / запиту в електронній / паперовій формі, який вручено (надіслано) банку / установі повторно, та/або ненадання банком / установою пояснень про причини невиконання попереднього запиту складає акт відповідно до вимог, визначених у пункті 102 розділу V цього Положення.

35. Керівник банку / установи зобов'язаний забезпечити виконання запиту інспекційної групи / запиту в електронній / паперовій формі у визначених у ньому обсягах, форматі, структурі, формі, порядку і термінах, носіях надання такої інформації.

36. Підготовлені банком / установою / структурним підрозділом установи на запит інспекційної групи / запит в електронній / паперовій формі інформація, матеріали, документи (їх копії та/або витяги із них), дані відеоархіву, письмові пояснення надаються із супровідним листом за підписом:

1) керівника банку / установи, що скріплюється відбитком печатки банку / установи (за наявності);

2) керівника або відповідального працівника банку / установи, що скріплюється відбитком печатки банку / установи (за наявності), якщо виїзна перевірка містить питання дотримання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу;

3) працівника структурного підрозділу установи, що скріплюється відбитком печатки структурного підрозділу установи (за наявності), у разі здійснення виїзної перевірки структурного підрозділу установи.

37. Банк / установа / структурний підрозділ установи зазначає в супровідному листі дату надання підготовлених на запит інспекційної групи / запит в електронній / паперовій формі інформації, матеріалів, документів (їх копій та/або витягів із них), даних відеоархіву, письмових пояснень.

38. На копіях документів, витягів із них, що надаються на запит інспекційної групи / запит в електронній / паперовій формі, зазначаються найменування посади, власне ім'я та прізвище особи, яка засвідчує копію / витяг, дата засвідчення та проставляється напис "Згідно з оригіналом", який засвідчується підписом:

1) керівника банку / установи, що скріплюється відбитком печатки банку / установи (за наявності);

2) керівника або відповідального працівника банку / установи, що скріплюється відбитком печатки банку / установи (за наявності), якщо виїзна перевірка містить питання дотримання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу;

3) працівника структурного підрозділу установи, що скріплюється відбитком печатки структурного підрозділу установи (за наявності), у разі здійснення виїзної перевірки структурного підрозділу установи.

Копії документів, які надаються банком / установою / структурним підрозділом установи, можуть засвідчуватися в інший спосіб, зазначений у запиті інспекційної групи / запиті в електронній / паперовій формі.

39. Сторінки (аркуші) копії документа, витягу з нього, якщо він складається з двох і більше сторінок (аркушів), повинні бути пронумеровані та прошиті банком / установою, на зворотному боці останнього аркуша на окремому невеликому аркуші, що наклеюється на нього поверх кінців ниток, зазначається напис: "Пронумеровано та прошнуровано ... арк." (зазначається кількість аркушів цифрами та словами) та проставляється відмітка про засвідчення копії документа / витягу з нього в порядку, визначеному в пункті 38 розділу II цього Положення.

Банк / установа зазначає пояснювальні написи на копії документа / витягу з нього в порядку, визначеному в запиті інспекційної групи / запиті в електронній / паперовій формі, крім відмітки про засвідчення копії документа / витягу з нього.

40. Керівник або відповідальний працівник банку / установи може підписувати письмові пояснення та/або супровідний лист шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису.

Банк / установа на запит інспекційної групи / запит в електронній / паперовій формі надає копії(ю) підписаних(ого) кваліфікованим електронним підписом керівника або відповідального працівника банку / установи письмових пояснень та/або супровідного листа, засвідчені(у) в порядку, установленому законодавством України, у паперовій формі разом із документами / інформацією в паперовій формі.

41. Керівник банку / установи має право звернутися до керівника / заступника керівника інспекційної групи з письмовим клопотанням [у формі електронного документа або в двох примірниках у паперовій формі (у разі його надання за місцезнаходженням банку / установи), або в паперовій формі засобами поштового зв'язку] із зазначенням обґрунтованих причин неможливості виконання запиту інспекційної групи / запиту в електронній / паперовій формі для погодження:

1) продовження строку надання відповідної інформації, документів (їх копій та/або витягів із них) та/або письмових пояснень;

2) формату, структури, форми надання інформації, письмових пояснень, крім випадків, якщо типова форма відповіді наведена в додатках 1, 2 до цього Положення (далі - типова форма відповіді).

42. Керівник / заступник керівника інспекційної групи, враховуючи обґрунтованість клопотання та можливість здійснення перевірки питань, що підлягають виїзній перевірці, у строки, визначені в наказі про проведення планової / позапланової виїзної перевірки, надає письмово відповідь на клопотання щодо можливості / неможливості продовження строків надання інформації, письмових пояснень та зміни формату, структури, форми надання інформації, письмових пояснень, а також за потреби фіксує у відповіді строк, на який можливо продовжити строк надання відповіді (шляхом надсилання / вручення листа у формі електронного документа чи в паперовій формі або фіксування відповіді на обох примірниках клопотання).

43. Керівник або заступник керівника інспекційної групи забезпечує фіксування дати та часу отримання інспекційною групою наданих банком / установою на запит інспекційної групи / запит в електронній / паперовій формі інформації, матеріалів, документів, даних відеоархіву, документів (їх копій та/або витягів із них), пояснень.

Керівник або заступник керівника інспекційної групи має право на підставі запиту інспекційної групи / запиту в електронній / паперовій формі вимагати (за потреби) виготовлення банком / установою копій документів у присутності члена інспекційної групи.

44. Банк / установа зобов'язаний / зобов'язана своєчасно та в повному обсязі надати у визначених порядку, форматі, структурі, формі, збережену на визначених носіях надання такої інформації на запит інспекційної групи / запит в електронній / паперовій формі достовірну інформацію, письмові пояснення, матеріали, документи (їх копії та/або витяги з них), усі відомості в яких написані розбірливо чи надруковані з такою якістю, що їх можливо прочитати, дані відеоархіву, а також не створювати перешкод проведенню перевірки та надати на першу вимогу доступ керівнику та членам інспекційної групи до всіх оригіналів документів, матеріалів та інформації (незалежно від того, є / немає грифа обмеження доступу), необхідних для перевірки, до системи автоматизації банку / установи, ресурсів автоматизованих банківських систем / автоматизованих систем, що забезпечують здійснення фінансового моніторингу банку / установи, виконання вимог валютного та санкційного законодавства, інформаційних ресурсів, до всіх приміщень банку / установи.

45. Банк / установа зобов'язаний / зобов'язана своєчасно та в повному обсязі надати у визначених форматі, структурі та формі достовірну інформацію, письмові пояснення, матеріали, документи (їх копії та/або витяги з них) на запити інспекційної групи / запити в електронній / паперовій формі під час виїзної перевірки, використовуючи типові форми відповідей.

Банк / установа, якщо типова форма відповіді не наведена в додатках 1, 2 до цього Положення, зобов'язаний / зобов'язана надати інформацію, письмові пояснення, матеріали, документи (їх копії та/або витяги з них) у форматі, структурі та формі, обсягах, порядку і термінах, носіях інформації, визначених у запиті інспекційної групи / запиті в електронній / паперовій формі.

46. Національний банк має право прийняти рішення щодо:

1) продовження строку проведення виїзної перевірки - за наявності причин, що можуть свідчити про неможливість перевірки питань, що підлягають виїзній перевірці, у повному обсязі та в установлені строки, та/або фактів продовження строків надання інформації / документів у відповідь на запит інспекційної групи / запит в електронній / паперовій формі на підставі письмового клопотання керівника банку / установи, зазначеного в підпункті 1 пункту 41 розділу II цього Положення, та/або надходження під час перевірки інформації / документів, отриманих у порядку безвиїзного нагляду, від інших структурних підрозділів Національного банку, державних органів, органів нагляду іноземних держав про факти, що можуть свідчити про порушення вимог законодавства України;

2) зміни в частині переліку питань, що підлягають виїзній перевірці, періоду, що підлягає виїзній перевірці, - за наявності причин, що можуть свідчити про неможливість перевірки питань, що підлягають виїзній перевірці, у повному обсязі та в установлені строки та/або надходження під час перевірки інформації / документів, отриманих у порядку безвиїзного нагляду, від інших структурних підрозділів Національного банку, державних органів, органів нагляду іноземних держав про факти, що можуть свідчити про порушення вимог законодавства України;

3) дострокового припинення виїзної перевірки - у разі недопущення інспекційної групи до проведення виїзної перевірки та/або перешкоджання, включаючи ненадання документів / інформації, що призвело до неможливості проведення виїзної перевірки, та/або в разі припинення підстав для здійснення нагляду за банком / установою у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань санкційного законодавства, та/або в разі впровадження карантину / введення режиму надзвичайної ситуації / надзвичайного стану / воєнного стану;

4) відміни виїзної перевірки, яка не була розпочата у строк, визначений в наказі про проведення планової / позапланової виїзної перевірки, - у разі припинення підстав для здійснення нагляду за банком / установою у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань санкційного законодавства та/або в разі запровадження карантину / введення режиму надзвичайної ситуації / надзвичайного стану / воєнного стану / настання інших обставин, які унеможливають проведення виїзної перевірки;

5) тимчасового зупинення виїзної перевірки - у разі запровадження карантину / введення режиму надзвичайної ситуації / надзвичайного стану / воєнного стану / настання інших, крім зазначених у підпункті 3 пункту 46 розділу II цього Положення, обставин, які унеможливають проведення виїзної перевірки в строки, визначені в наказі про проведення планової / позапланової виїзної перевірки;

6) поновлення тимчасово зупиненої виїзної перевірки - після закінчення періоду дії обставин, зазначених у підпункті 5 пункту 46 розділу II цього Положення, або за окремим рішенням Національного банку до закінчення періоду їх дії.

47. Рішення, зазначені в пункті 46 розділу II цього Положення, оформляються наказом у формі електронного документа / у паперовій формі, підписаним керівництвом Національного банку.

48. Національний банк надсилає банку / установі наказ щодо прийнятих рішень, зазначених у пункті 46 розділу II цього Положення, у формі електронного документа разом із супровідним листом у формі електронного документа електронними каналами зв'язку Національного банку (інформація з обмеженим доступом надсилається за умови забезпечення її конфіденційності).

Супровідний лист, з яким надсилається банку / установі наказ, підписується уповноваженою посадовою особою Національного банку.

49. Національний банк у разі неможливості надсилання банку / установі наказу щодо прийнятих рішень, зазначених у пункті 46 розділу II цього Положення, у формі електронного документа доводить його до відома банку / установи в один із таких способів:

1) надсилає банку / установі засвідчену в порядку, установленому законодавством України, копію наказу в паперовій формі / копію наказу в паперовій формі з електронного документа засобами поштового зв'язку (із повідомленням про вручення) разом із супровідним листом у паперовій формі / копією супровідного листа в паперовій формі з електронного документа, засвідченою в порядку, установленому законодавством України;

2) вручає банку / установі засвідчену в порядку, установленому законодавством України, копію наказу в паперовій формі / копію наказу в паперовій формі з електронного документа.

50. Зазначені в пункті 25 розділу II цього Положення строки проведення виїзної перевірки можуть бути продовжені до 90 робочих днів включно починаючи з дати її початку.

{Пункт 50 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 67 від 21.06.2025}

51. Довідка про виїзну перевірку в разі дострокового припинення розпочатої виїзної перевірки складається згідно з вимогами пункту 54 розділу II цього Положення.

У довідці про виїзну перевірку зазначається інформація про результати виїзної перевірки, наявна станом на дату дострокового припинення виїзної перевірки.

52. Уповноважений працівник Національного банку повинен на засвідченій в порядку, установленому законодавством України, копії наказу в паперовій формі / копії наказу в паперовій формі з електронного документа перед своїм підписом зазначити “Працівник банку / установи [зазначаються прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), найменування та місцезнаходження банку / установи] від отримання копії наказу відмовився” у разі відмови працівника банку / установи від отримання копії наказу в порядку, визначеному в підпункті 2 пункту 49 розділу II цього Положення.

53. Національний банк у разі наявності обставин, фактів, що можуть свідчити про порушення вимог законодавства України, виявлених під час здійснення виїзної перевірки, установлення недоліків / надання рекомендацій щодо їх усунення (за наявності) може ініціювати до завершення виїзної перевірки проведення зустрічі з метою обговорення зазначених питань за участю керівників / представників банку / установи, керівника / заступника керівника інспекційної групи, а також за потреби уповноваженої посадової особи Національного банку, інших членів інспекційної групи, працівників Національного банку, до компетенції яких належать питання, що розглядаються на такій зустрічі.

Зустріч може проводитися за місцезнаходженням банку / установи та/або за допомогою телефонного зв'язку / відеозв'язку.

Банк / установа також може ініціювати проведення такої зустрічі за письмовим клопотанням керівника банку / установи, складеним на ім'я керівника / заступника керівника інспекційної групи.

54. За результатами проведення планової або позапланової виїзної перевірки банку / установи складається довідка про виїзну перевірку у формі електронного документа або в паперовій формі у двох примірниках, що підписується керівником інспекційної групи та заступником керівника інспекційної групи (одним із них у разі тимчасової відсутності іншого).

Довідка про виїзну перевірку містить:

- 1) дату її складання;
- 2) найменування банку / установи (її структурного підрозділу), що перевірявся / перевірялася;
- 3) дату, номер наказу про проведення виїзної перевірки;
- 4) інформацію про склад інспекційної групи із зазначенням прізвищ, ініціалів та найменувань посад її членів;
- 5) перелік питань, що підлягали перевірці;
- 6) вид перевірки: планова чи позапланова;
- 7) дату виїзної перевірки та період, що підлягав перевірці;
- 8) строк проведення перевірки;
- 9) висновки;
- 10) інформацію про виявлені порушення банком / установою вимог законодавства України;
- 11) інформацію, отриману Національним банком у встановленому законодавством України порядку, що стосується обставин, фактів і висновків, викладених у довідці про виїзну перевірку;
- 12) супровідну інформацію та рекомендації банку / установі (за потреби);
- 13) факти недопущення / перешкоджання проведенню перевірки (якщо такі були);

13¹) факти невиконання банком / установою рішень Національного банку про застосування заходів впливу до банку / установи та/або факти невиконання банком / установою письмової вимоги (якщо такі були);

{Пункт 54 розділу II доповнено новим підпунктом 13¹ згідно з Постановою Національного банку № 153 від 20.12.2024}

14) іншу інформацію (за потреби).

55. У довідці про виїзну перевірку детально описується суть виявлених у діяльності банку / установи фінансових операцій, інших фактів (дій, подій, випадків, обставин), висновок щодо відповідності / невідповідності яких вимогам законодавства України не може бути сформульований, оскільки потребує консультацій з іншими уповноваженими працівниками / структурними підрозділами центрального апарату Національного банку та/або отримання інформації / документів / висновків від державних органів, інших банків / установ, юридичних чи фізичних осіб.

У довідці про виїзну перевірку здійснюється докладна констатація відповідних фактів (дій, подій, випадків, обставин).

Копії документів, що засвідчують такі факти (дії, події, випадки, обставини), долучаються до матеріалів виїзної перевірки.

56. Матеріалами виїзної перевірки є всі документи (їх копії та/або витяги з них) в електронній або паперовій формі на визначених носіях надання такої інформації, письмові пояснення та інформація, що надані банком / установою на запит інспекційної групи / запит в електронній / паперовій формі, отримані інспекційною групою копії документів з метою проведення виїзної перевірки, дані відеоархіву, дані фото- / відеофіксації, інформація, отримана під час проведення інтерв'ю, інші документи, отримані Національним банком у встановленому законодавством України порядку, документи, складені інспекційною групою / Національним банком.

Банк / установа, якщо документ є лише в електронній формі, на запит інспекційної групи / запит в електронній / паперовій формі зобов'язаний / зобов'язана надати його копію (витяг із нього) у формі, яка визначена в запиті.

Матеріали виїзної перевірки, надані банком / установою, повинні мати таку якість, щоб можна було прочитати та візуально сприйняти всю зазначену вперше в них текстову та символічну інформацію, цифри, букви, знаки, символи, кольори, розпізнати реквізити документів, підписи, відбитки печаток, форми бланків.

57. Національний банк не пізніше 30 календарного дня із дня закінчення виїзної перевірки надсилає банку / установі довідку про виїзну перевірку у формі електронного документа разом із супровідним листом у формі електронного документа електронними каналами зв'язку Національного банку (інформація з обмеженим доступом надсилається за умови забезпечення її конфіденційності).

Супровідний лист, з яким надсилається банку / установі довідка про виїзну перевірку, підписується уповноваженою посадовою особою Національного банку.

57¹. Супровідний лист, з яким надсилається / вручається банку / установі довідка про виїзну перевірку, повинен містити повідомлення про початок адміністративного провадження у разі наявності в довідці про виїзну перевірку обставин, фактів, що свідчать про порушення банком / установою вимог законодавства України, та/або невиконання банком / установою рішень Національного банку про застосування заходів впливу до банку / установи, та/або невиконання банком / установою письмової вимоги, виявлених Національним банком під час здійснення виїзної перевірки.

{Розділ II доповнено новим пунктом 57¹ згідно з Постановою Національного банку № 153 від 20.12.2024}

58. Національний банк у разі неможливості надсилання банку / установі довідки про виїзну перевірку у формі електронного документа доводить до відома банку / установи довідку про виїзну перевірку в установленій в пункті 57 розділу II цього Положення строк в один із таких способів:

1) надсилає банку / установі перший примірник довідки про виїзну перевірку в паперовій формі / копію довідки про виїзну перевірку в паперовій формі з електронного документа, засвідчену в порядку, установленому законодавством України, засобами поштового зв'язку (із повідомленням про вручення) разом із супровідним листом у паперовій формі / копією супровідного листа в паперовій формі з електронного документа, засвідченою в порядку, установленому законодавством України, та електронним носієм інформації, на який записано довідку про виїзну перевірку;

{Підпункт 1 пункту 58 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 67 від 21.06.2025}

2) вручає банку / установі перший примірник довідки про виїзну перевірку в паперовій формі / копію довідки в паперовій формі з електронного документа, засвідчену в порядку, установленому законодавством України, разом із супровідним листом у паперовій формі / копією супровідного листа в паперовій формі з електронного документа, засвідченою в порядку, установленому законодавством України, та електронним носієм інформації, на який записано довідку про виїзну перевірку.

{Підпункт 2 пункту 58 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 153 від 20.12.2024, № 67 від 21.06.2025}

59. Національний банк за потреби надсилає копію довідки про виїзну перевірку (з окремими додатками) для ознайомлення наглядовій / спостережній раді банку / установи та/або керівнику наглядової / спостережної ради іноземного банку з урахуванням вимог щодо

пересилання документів із грифом обмеження доступу, установлених Національним банком (рекомендованим листом із повідомленням про вручення).

60. Надсилання Національним банком до банку / установи довідки про виїзну перевірку банку / установи / копії довідки про виїзну перевірку в паперовій формі з електронного документа, засвідченої в порядку, установленому законодавством України, здійснюється одноразово в порядку, визначеному цим Положенням.

61. Керівник або заступник керівника інспекційної групи повинен на першому примірнику довідки про виїзну перевірку в паперовій формі / копії довідки в паперовій формі з електронного документа, засвідченої в порядку, установленому законодавством України, перед своїм підписом зазначити “Працівник банку / установи [зазначаються прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), найменування та місцезнаходження банку / установи] від отримання довідки про виїзну перевірку відмовився” у разі відмови працівника банку / установи від отримання довідки про виїзну перевірку в порядку, визначеному в підпункті 2 пункту 58 розділу II цього Положення.

62. Банк / установа не пізніше ніж на 10 робочий день із дати отримання довідки про виїзну перевірку у формі електронного документа / першого примірника довідки про виїзну перевірку в паперовій формі / копії довідки про виїзну перевірку в паперовій формі з електронного документа, засвідченої в порядку, установленому законодавством України, зобов’язаний(а) надіслати Національному банку лист у формі електронного документа з інформацією про ознайомлення з довідкою про виїзну перевірку (далі - лист-відповідь) за підписом:

1) керівника банку / установи, що скріплюється відбитком печатки банку / установи (за наявності);

2) керівника банку / установи та відповідального працівника, що скріплюється відбитком печатки банку / установи (за наявності), якщо виїзна перевірка містить питання дотримання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу.

63. Довідка про виїзну перевірку вважається доведеною до відома банку / установи або отриманою банком / установою і такою, що не має пояснень та заперечень, у разі настання одного, кількох або всіх випадків:

1) неотримання банком / установою із незалежних від Національного банку причин довідки про виїзну перевірку протягом 10 робочих днів із дня надсилання довідки про виїзну перевірку у формі електронного документа або 15 робочих днів із дня надсилання першого примірника довідки про виїзну перевірку в паперовій формі / копії довідки про виїзну перевірку в паперовій формі з електронного документа, засвідченої в порядку, установленому законодавством України;

2) відмови банку / установи від отримання першого примірника довідки про виїзну перевірку в паперовій формі / копії довідки в паперовій формі з електронного документа, засвідченої в порядку, установленому законодавством України, під час вручення довідки про виїзну перевірку в порядку, визначеному в підпункті 2 пункту 58 розділу II цього Положення;

3) отримання від банку / установи листа-відповіді, що не відповідає вимогам пункту 62 розділу II цього Положення;

{Підпункт 3 пункту 63 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 153 від 20.12.2024}

4) ненадання пояснень / обґрунтованих заперечень до довідки про виїзну перевірку в порядку, визначеному в абзаці першому пункту 65 розділу II цього Положення, та строки, установлені в пункті 62 розділу II цього Положення.

64. Довідка про виїзну перевірку у формі електронного документа / другий примірник довідки про виїзну перевірку в паперовій формі, що залишився в Національного банку / перший примірник довідки про виїзну перевірку в паперовій формі з надписом про відмову працівника банку / установи від отримання довідки про виїзну перевірку / копія довідки про виїзну перевірку в паперовій формі з електронного документа, засвідчена в порядку, установленому законодавством України, з надписом про відмову працівника банку / установи від отримання довідки про виїзну перевірку є підставою для прийняття Національним банком відповідних рішень у межах повноважень у випадках, визначених у пункті 63 розділу II цього Положення.

65. Банк / установа разом із листом-відповіддю протягом строку, установленого в пункті 62 розділу II цього Положення, має право надати письмові пояснення, обґрунтовані заперечення щодо обставин, фактів і висновків, викладених у довідці про виїзну перевірку, із доданням підтвердних документів, інформації (далі - документальне підтвердження).

Банк / установа має право в строки та в порядку, визначені нормативно-правовими актами Національного банку щодо застосування заходів впливу, ініціювати укладення угоди.

Письмові пояснення, заперечення до довідки про виїзну перевірку разом з їх документальним підтвердженням є невід’ємною частиною матеріалів виїзної перевірки.

Надання банком / установою заперечень до довідки про виїзну перевірку не звільняє банк / установа від визначених законодавством України обов’язків, виконання яких пов’язане з фактом отримання банком / установою довідки про виїзну перевірку.

66. Банк / установа в разі виявлення Національним банком за результатами виїзної перевірки порушень вимог законодавства України та/або надання рекомендацій протягом одного місяця з дня отримання довідки про виїзну перевірку подає до Національного банку план заходів, які банк / установа зобов’язується вжити з метою усунення / недопущення в подальшій діяльності порушень та виконання наданих рекомендацій із визначенням відповідальних осіб банку / установи та строків здійснення зазначених заходів (далі - план заходів).

Національний банк має право надати пропозиції та зауваження до плану заходів, які є обов’язковими для врахування та виконання банком / установою.

Банк / установа зобов'язаний / зобов'язана виконати план заходів та повідомити письмово Національний банк про виконання з доданням документального підтвердження протягом п'яти робочих днів із дати виконання відповідного заходу.

67. Установа може не подавати до Національного банку план заходів за результатами виїзної перевірки структурного підрозділу установи з питань дотримання порядку організації та здійснення торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, визначеного Національним банком, якщо протягом одного місяця з дня отримання довідки про виїзну перевірку установою було усунуто виявлені за результатами такої перевірки порушення вимог законодавства України та вжито заходів з метою недопущення у подальшій діяльності порушень, зазначених у довідці про виїзну перевірку.

Установа подає до Національного банку документи / інформацію, що підтверджують усунення порушень / ужиття заходів з метою недопущення таких порушень у подальшій діяльності, не пізніше одного місяця з дня отримання установою довідки про виїзну перевірку.

68. Власником довідки про виїзну перевірку банку / установи з моменту її підписання керівником інспекційної групи та заступником керівника інспекційної групи (одним із них у разі тимчасової відсутності іншого), додатків до неї та інших матеріалів виїзної перевірки з моменту їх отримання Національним банком є виключно Національний банк.

Довідка про виїзну перевірку банку / установи разом із додатками, інші матеріали виїзної перевірки, документи, складені Національним банком із використанням та/або на підставі інформації, що міститься в довідці про виїзну перевірку банку / установи, додатках до неї, в інших матеріалах виїзної перевірки, можуть бути віднесені відповідно до законодавства України до інформації, що становить банківську, комерційну таємницю, таємницю фінансової послуги та/або іншу передбачену законодавством України таємницю, а також до конфіденційної інформації, службової інформації.

III. Права та обов'язки інспекційної групи і банку / установи

69. Члени інспекційної групи під час проведення виїзної перевірки банку / установи мають право:

1) вільного доступу до всіх оригіналів документів, матеріалів та інформації (незалежно від того, є / немає грифа обмеження доступу), необхідних для перевірки, до системи автоматизації банку / установи, ресурсів автоматизованих банківських систем / автоматизованих систем, що забезпечують здійснення фінансового моніторингу банку / установи, виконання вимог валютного та санкційного законодавства, інформаційних ресурсів;

2) вільного доступу до всіх приміщень банку / установи в робочий час та за погодженням із керівником банку / установи в неробочий час;

3) збирати і вимагати від банку / установи надання будь-якої інформації, матеріалів, документів (їх копій та/або витягів із них), письмових пояснень, необхідних для здійснення виїзної перевірки;

4) безоплатно отримувати від банку / установи будь-яку інформацію, матеріали, документи (їх копії та/або витяги з них, в електронній або паперовій формі на визначених носіях надання такої інформації, із супровідним листом), пояснення / письмові пояснення щодо його / її діяльності, отримувати копії документів, що свідчать / можуть свідчити про порушення вимог законодавства України в діяльності банку / установи;

5) отримувати від банку / установи та виносити за його / її межі матеріали перевірки, копії документів, що свідчать / можуть свідчити про порушення вимог законодавства України, засвідчені в установленому порядку;

6) користуватися необхідними для проведення виїзної перевірки та організації діяльності інспекційної групи технічними засобами, комп'ютерами, флешкартами та іншими електронними носіями інформації, програмними засобами, копіювальними апаратами, сканерами, телефонами, заносити в приміщення та виносити з приміщення банку / установи технічні та програмні засоби, що належать Національному банку;

7) вимагати від банку / установи демонстрації та ознайомлення з функціональними можливостями і ресурсами автоматизованих банківських систем / автоматизованих систем, що забезпечують здійснення фінансового моніторингу, виконання вимог валютного та санкційного законодавства, системи автоматизації банку / установи, інформаційних ресурсів;

8) вимагати від банку / установи надання повного доступу до автоматизованих банківських систем / автоматизованих систем, що забезпечують здійснення фінансового моніторингу, виконання вимог валютного та санкційного законодавства, системи автоматизації банку / установи, інформаційних ресурсів для перегляду всіх операцій банку / установи та його / її клієнтів за всіма рахунками з можливістю формування виписок руху коштів за рахунками / виписок за електронними гаманцями, на яких зберігаються електронні гроші (далі - електронні гаманці) / електронними платіжними засобами / рахунками в цінних паперах (із зазначенням часу здійснення операцій з точністю до секунди) / оборотно-сальдової відомості / інших звітів за період, що підлягає виїзній перевірці, реєстру фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, анкет (зі змінами та доповненнями) клієнтів банку / установи, інших функціональних можливостей систем і ресурсів, зазначених у пункті 69 розділу III цього Положення;

9) вимагати від працівника банку / установи, який / яка здійснює валютно-обмінні операції, власноручно перерахувати наявну в касі структурного підрозділу банку / установи готівку в присутності інспекційної групи та за результатами перерахунку скласти документ у довільній формі із зазначенням загальних сум готівки в розрізі валют;

10) призначати і проводити інтерв'ю з будь-яким працівником банку / установи за погодженням із керівником інспекційної групи та з попереднім повідомленням керівника або відповідального працівника банку / установи, яке проводиться за участю керівника / заступника

керівника інспекційної групи та за потреби інших працівників Департаменту. Інтерв'ю з відповідним працівником банку / установи проводиться під час зустрічі та/або за допомогою відеозв'язку;

11) проводити перевірочну операцію;

12) проводити фото- / відеофіксацію фактів, що можуть свідчити про недотримання (порушення) банком / установою вимог законодавства України;

13) вимагати від банку / установи здійснення дій в межах порядку, визначеного внутрішніми документами банку / установи на виконання вимог законодавства України, у присутності членів інспекційної групи.

70. Члени інспекційної групи зобов'язані:

1) дотримуватися вимог законодавства України;

2) не розголошувати та не використовувати в інший спосіб інформацію з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв'язку з виконанням обов'язків, крім випадків, визначених законодавством України;

3) дотримуватися норм етичної поведінки.

71. Банк / установа, крім обов'язків, зазначених у пунктах 28, 32, 35-40, 44, 45, 56, 62, 66, 67 розділу II цього Положення, зобов'язаний / зобов'язана виконувати вимоги керівника та членів інспекційної групи, визначені цим Положенням, сприяти та не створювати перешкод проведенню виїзної перевірки, а також зобов'язаний / зобов'язана:

1) організувати в день початку та до завершення виїзної перевірки зустріч і забезпечити оперативний зв'язок членів інспекційної групи, які здійснюють виїзну перевірку, з керівниками підрозділів / фахівцями, до обов'язків яких належить здійснення діяльності, відповідних операцій, що підлягають виїзній перевірці, а також забезпечувати участь уповноважених осіб банку / установи в зустрічі, зазначеній у пункті 6 розділу I та в пункті 53 розділу II цього Положення;

2) після пред'явлення представникові / керівникові банку / установи наказу про планову / позапланову перевірку цього / цієї банку / установи та службових посвідчень та/або на першу вимогу Національного банку забезпечити на період проведення виїзної перевірки кожному члену інспекційної групи вільний вхід / вихід до/з приміщення та інших службових приміщень банку / установи протягом усього робочого дня, а за потреби - у неробочий час (у разі проведення виїзної перевірки банку / установи безпосередньо за його / її місцезнаходженням).

Оригінал (засвідчена копія) наказу про планову / позапланову перевірку не пред'являється представникові / керівникові банку / установи в разі надсилання наказу про планову / позапланову перевірку засобами поштового зв'язку (із повідомленням про вручення) або у формі електронного документа;

3) забезпечити інспекційній групі вільний доступ до всіх документів, інформації та матеріалів із питань діяльності (обставин, фактів) банку / установи;

4) виділити інспекційній групі на період проведення виїзної перевірки робоче місце в окремому від працівників банку / установи та сторонніх осіб ізольованому службовому приміщенні, що обладнане необхідними меблями, вогнетривкою шафою для зберігання документів, комп'ютерами, бездротовим доступом до мережі Інтернет (за наявності); забезпечити можливість користуватися бездротовим доступом до мережі Інтернет (за наявності), телефоном, засобами копіювально-розмножувальної техніки. З урахуванням чисельності інспекційної групи та за згодою її керівника / заступника керівника, якщо немає змоги виділити інспекційній групі зазначене службове приміщення, має бути виділене окреме робоче місце, обладнане згідно з вимогами підпункту 4 пункту 71 розділу III цього Положення таким чином, щоб забезпечити належні умови для роботи членів інспекційної групи;

5) забезпечити своєчасне надання на запит інспекційної групи / запит в електронній / паперовій формі повної, достовірної інформації, матеріалів, документів (їх копій та/або витягів із них в електронній або паперовій формі на визначених носіях надання такої інформації із супровідним листом), письмових пояснень у форматі, структурі, формі, порядку, термінах та обсягах, визначених у запиті інспекційної групи / запиті в електронній / паперовій формі;

6) забезпечувати членам інспекційної групи демонстрацію та ознайомлення з функціональними можливостями автоматизованих банківських систем / автоматизованих систем, що забезпечують здійснення фінансового моніторингу, виконання вимог валютного та санкційного законодавства, системи автоматизації банку / установи, інформаційних ресурсів у порядку, установленому в запиті інспекційної групи / запиті в електронній / паперовій формі;

7) надати членам інспекційної групи повний доступ до автоматизованих банківських систем / автоматизованих систем, що забезпечують здійснення фінансового моніторингу, виконання вимог валютного та санкційного законодавства, системи автоматизації банку / установи, інформаційних ресурсів для перегляду всіх операцій банку / установи та його /її клієнтів за всіма рахунками з можливістю формування виписок руху коштів за рахунками / виписок за електронними гаманцями / електронними платіжними засобами / рахунками в цінних паперах (із зазначенням часу здійснення операцій із точністю до секунди) / оборотно-сальдової відомості / інших звітів за період, що підлягає виїзній перевірці, анкет (зі змінами та доповненнями) клієнтів банку / установи, інших функціональних можливостей систем і ресурсів, зазначених у пункті 71 розділу III цього Положення;

8) дотримуватися норм етичної поведінки під час проведення виїзної перевірки;

9) забезпечити членам інспекційної групи можливість проведення перевірочної операції з метою виявлення активів, пов'язаних із тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, а також операцій, учасниками або вигодоодержувачами за якими є особи, включені до санкційного списку Ради національної безпеки і оборони України;

10) забезпечити здійснення дій в межах порядку, визначеного внутрішніми документами банку / установи на виконання вимог законодавства України, у присутності членів інспекційної групи;

11) для проведення виїзної перевірки членами інспекційної групи на першу вимогу Національного банку за наявності технічної можливості забезпечити:

віддалений доступ членам інспекційної групи до запитуваних документів та інформації банку / установи (у формі електронних файлів, копій документів у паперовій формі, виготовлених шляхом їх сканування або створення фотокопій, електронних документів, засвідчених кваліфікованим електронним підписом відповідної уповноваженої особи), з урахуванням тих, що містять інформацію з обмеженим доступом, або їх надсилання електронними каналами зв'язку Національного банку (інформація з обмеженим доступом надсилається за умови забезпечення її конфіденційності), або передавання на електронних носіях інформації;

{Абзац другий підпункту 11 пункту 71 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 67 від 21.06.2025}

віддалений доступ членам інспекційної групи до систем автоматизації банку / установи, які використовуються банком / установою (без права внесення, модифікації, видалення та несанкціонованого копіювання інформації), а також технологічну та консультативну підтримку з питань функціонування таких систем;

12) забезпечити отримання працівником банку / установи / структурного підрозділу установи документів під час їх вручення у випадках, визначених цим Положенням.

Банк / установа під час проведення виїзної перевірки (у разі проведення виїзної перевірки банку / установи безпосередньо за його / її місцезнаходженням) з метою дотримання обов'язків, зазначених у підпункті 4 пункту 71 розділу III цього Положення, забезпечує доступ до зазначеного ізольованого службового приміщення керівника та інших працівників банку / установи, осіб, у яких таке приміщення перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування, тільки з дозволу керівника / заступника керівника інспекційної групи.

Банк / установа з метою дотримання обов'язків, зазначених у підпункті 7 пункту 71 розділу III цього Положення, забезпечує доступ членам інспекційної групи на першу їх вимогу до зазначених систем та інформаційних ресурсів на підставі даних / персональних даних, зазначених у наказі про планову / позапланову перевірку банку / установи та службових посвідченнях. Розкриття інших персональних даних членів інспекційної групи, крім зазначених у наказі про планову / позапланову перевірку банку / установи та службових посвідченнях, забороняється.

72. Керівник банку / установи несе відповідальність за виконання обов'язків банку / установи, зазначених у цьому Положенні.

73. Керівник банку / установи не має права чинити будь-який тиск на членів інспекційної групи, які здійснюють виїзну перевірку, та будь-яким чином обмежувати їх дії щодо здійснення виїзної перевірки.

74. Керівник банку / установи забезпечує дотримання вимог інформаційної безпеки, установлених нормативно-правовими актами Національного банку, під час організації віддаленого доступу (за наявності технічної можливості надання такого доступу) за технологією, що використовується банком / установою для віддаленого доступу працівників банку / установи, з використанням технічних засобів (комп'ютерної техніки) банку / установи або Національного банку.

75. Керівник банку / установи забезпечує надання віддаленого доступу (за наявності технічної можливості надання такого доступу) із використанням комп'ютерної техніки Національного банку членам інспекційної групи через вебінтерфейс та/або шляхом надання доступу до віртуальних / термінальних / фізичних робочих станцій із застосуванням систем контролю за діями користувачів із привілейованими правами доступу в режимах, що не потребують додаткового налаштування технічних та програмних засобів Національного банку.

IV. Порядок здійснення безвиїзного нагляду

76. Працівники Національного банку здійснюють безвиїзний нагляд шляхом проведення аналізу дотримання банком / установою вимог законодавства на підставі:

1) даних статистичної звітності банку / установи, що подається відповідно до вимог, визначених нормативно-правовими актами Національного банку з питань подання статистичної звітності;

2) інформації, документів (їх копій та/або витягів із них) в електронній або паперовій формі на визначених носіях надання такої інформації, звітів, отриманих від банку / установи;

3) інформації та документів, отриманих від підрозділів Національного банку, суб'єктів державного фінансового моніторингу, інших державних органів, а також іншої інформації та документів, отриманих Національним банком під час виконання ним своїх функцій;

4) довідки про виїзну перевірку та інших матеріалів виїзної перевірки банку / установи.

77. Національний банк під час здійснення безвиїзного нагляду має право надсилати органам державної влади, юридичним та фізичним особам запити в електронній / паперовій формі.

78. Національний банк з метою проведення безвиїзного нагляду має право запитувати в банку / установи інформацію (в електронній або паперовій формі у визначених форматі, структурі та носіях надання такої інформації), документи (їх копії та/або витяги з них) та письмові пояснення, ураховуючи письмові пояснення щодо проведених фінансових операцій і з окремих питань діяльності банку / установи шляхом надання відповідного запиту.

Запит оформляється як вихідний лист Національного банку, підписується уповноваженою посадовою особою Національного банку та надсилається засобами поштового зв'язку або електронними каналами зв'язку Національного банку (інформація з обмеженим доступом надсилається за умови забезпечення її конфіденційності).

79. Банк / установа зобов'язаний / зобов'язана на запит Національного банку своєчасно та в повному обсязі надати у визначених порядку, форматі, структурі, формі збережену на визначених носіях надання такої інформації достовірну інформацію, матеріали, дані відеоархіву, документи (їх копії та/або витяги з них) (незалежно від того, є / немає грифа обмеження доступу), в яких можна прочитати всі написані в них відомості, а також пояснення, які можуть бути надані в письмовій формі.

Документи (їх копії та/або витяги з них) в електронній або паперовій формі на визначених носіях надання такої інформації та письмові пояснення, що подаються банком / установою на запит Національного банку, повинні відповідати вимогам, установленим у пунктах 35-40 та 56 розділу II цього Положення.

80. Національний банк (за потреби) має право з наданих банком / установою оригіналів документів зробити копії цих документів, які засвідчуються працівником Національного банку як такі, що відповідають оригіналу наданих банком / установою документів, із зазначенням відмітки про засвідчення копії документа, що складається зі слів “Згідно з оригіналом”, найменування посади працівника Національного банку, який засвідчив копії документів, його особистого підпису, власного імені та прізвища, дати засвідчення копії та скріплюється відбитком печатки Національного банку (без зображення герба).

81. Сторінки (аркуші) копії документа / витягу з нього, якщо він складається з двох і більше сторінок (аркушів), повинні бути пронумеровані та прошиті працівником Національного банку та на її / його зворотному боці останнього аркуша на окремому невеликому аркуші, що наклеюється на нього поверх кінців ниток, зазначається напис “Пронумеровано та прошнуровано ... арк.” (зазначається кількість аркушів цифрами та словами) і проставляється відмітка про засвідчення копії документа / витягу з нього в порядку, визначеному в пункті 80 розділу IV цього Положення.

Національний банк використовує засвідчені ним копії документів під час прийняття відповідних рішень у межах повноважень.

82. Запит вважається отриманим установою в разі його неотримання установою з незалежних від Національного банку причин, відмови установи від отримання запиту протягом:

1) 15 робочих днів із дня його надсилання Національним банком у паперовій формі засобами поштового зв'язку;

2) п'яти робочих днів із дня його надсилання Національним банком в електронній формі електронними каналами зв'язку Національного банку.

{Пункт 82 розділу IV в редакції Постанови Національного банку № 67 від 21.06.2025}

83. Національний банк має право в разі невиконання банком / установою запиту в електронній / паперовій формі у визначених у ньому обсягах, форматі, структурі, формі, порядку, термінах і носіях надання такої інформації повторно направити банку / установі запит Національного банку в електронній / паперовій формі з вимогою щодо отримання пояснень про причини невиконання попереднього запиту.

Національний банк у разі неотримання інформації / документів, що перешкоджає проведенню безвиїзного нагляду, урахувуючи невиконання банком / установою запиту Національного банку в електронній / паперовій формі, який надіслано банку / установі повторно, та/або ненадання банком / установою пояснень про причини невиконання попереднього запиту відображає інформацію про факти перешкоджання проведенню безвиїзного нагляду в акті відповідно до вимог, визначених у пункті 85 розділу IV цього Положення.

84. Керівник банку / установи має право в строк, який не перевищує два робочих дні з дня отримання запиту в електронній / паперовій формі, звернутися до Національного банку з письмовим клопотанням (у формі електронного документа або в паперовій формі засобами поштового зв'язку) із зазначенням обґрунтованих причин неможливості виконання запиту Національного банку в електронній / паперовій формі у визначений Національним банком термін для погодження продовження строку надання відповідної інформації, документів (їх копій та/або витягів із них) та/або письмових пояснень на запит Національного банку в електронній / паперовій формі.

Запит в електронній / паперовій формі, в якому зазначено про необхідність його виконання у день отримання, виконується банком / установою в цей день.

Національний банк у разі непогодження продовження запропонованих банком / установою строків надання інформації, документів (їх копій та/або витягів із них) та/або письмових пояснень надає письмово відповідь на письмове клопотання, а також за потреби фіксує у відповіді строк, на який можливо продовжити строк надання відповіді (шляхом надсилання листа у формі електронного документа або в паперовій формі засобами поштового зв'язку).

Запропоновані банком / установою строки надання інформації, документів (їх копій та/або витягів із них) та/або письмових пояснень вважаються погодженими в разі ненадання Національним банком письмової відповіді про непогодження таких строків.

85. Працівник Національного банку в разі виявлення за результатами аналізу отриманих інформації, матеріалів, документів і пояснень (за наявності) порушень банком / установою вимог законодавства та/або фактів невиконання банком / установою рішень Національного банку про застосування заходів впливу до банку / установи, та/або фактів невиконання банком / установою письмової вимоги складає акт у формі електронного документа або в паперовій формі у двох примірниках, що підписується уповноваженим працівником Національного банку, який його склав.

{Абзац перший пункту 85 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 153 від 20.12.2024}

Акт може підписуватися кількома працівниками Національного банку, які його склали.

Акт містить:

- 1) дату його складання;
- 2) найменування банку / установи, що перевірявся / перевірялася;
- 3) перелік інформації, на підставі якої здійснено безвиїзний нагляд;
- 4) інформацію про виявлені порушення банком / установою вимог законодавства та/або факти невиконання банком / установою рішень Національного банку про застосування заходів впливу до банку / установи, та/або факти невиконання банком / установою письмової вимоги;

{Підпункт 4 пункту 85 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 153 від 20.12.2024}

5) інформацію, отриману Національним банком у встановленому законодавством України порядку, що стосується обставин, фактів і висновків, викладених в акті безвиїзного нагляду;

6) супровідну інформацію та рекомендації банку / установі (за потреби);

7) інформацію про факти перешкоджання проведенню безвиїзного нагляду (якщо такі були);

8) іншу інформацію стосовно безвиїзного нагляду (за потреби).

86. Матеріалами безвиїзного нагляду є всі документи (їх копії та/або витяги з них) в електронній та в паперовій формі на визначених носіях надання такої інформації, письмові пояснення та інформація, що були надані банком / установою на запит Національного банку, дані відеоархіву, інші документи, складені / отримані Національним банком у встановленому законодавством України порядку, зроблені Національним банком копії документів із наданих банком / установою оригіналів документів, матеріали виїзної перевірки банку / установи.

87. Національний банк надсилає банку / установі акт у формі електронного документа разом із супровідним листом у формі електронного документа електронними каналами зв'язку Національного банку (інформація з обмеженим доступом надсилається за умови забезпечення її конфіденційності).

Супровідний лист, з яким надсилається банку / установі акт, підписується уповноваженою посадовою особою Національного банку.

87¹. Супровідний лист, з яким надсилається / вручається банку / установі акт, повинен містити повідомлення про початок адміністративного провадження у разі наявності в акті обставин, фактів, що свідчать про порушення банком / установою вимог законодавства України, та/або невиконання банком / установою рішень Національного банку про застосування заходів впливу до банку / установи, та/або невиконання банком / установою письмової вимоги, виявлених Національним банком під час здійснення безвиїзного нагляду.

{Розділ IV доповнено новим пунктом 87¹ згідно з Постановою Національного банку № 153 від 20.12.2024}

88. Національний банк у разі неможливості надсилання банку / установі акта у формі електронного документа доводить до відома банку / установи в один із таких способів:

1) надсилає банку / установі перший примірник акта в паперовій формі / копію акта в паперовій формі з електронного документа, засвідчену в порядку, установленому законодавством України, засобами поштового зв'язку (із повідомленням про вручення) разом із супровідним листом у паперовій формі / копією супровідного листа в паперовій формі з електронного документа, засвідченою в порядку, установленому законодавством України, та електронним носієм інформації, на який записано акт;

{Підпункт 1 пункту 88 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 67 від 21.06.2025}

2) вручає банку / установі перший примірник акта в паперовій формі / копію акта в паперовій формі з електронного документа, засвідчену в порядку, установленому законодавством України, та електронним носієм інформації, на який записано акт, разом із супровідним листом у паперовій формі / копією супровідного листа в паперовій формі з електронного документа, засвідченою в порядку, установленому законодавством України, шляхом виклику уповноваженої особи банку / установи за місцезнаходженням Національного банку в установлений Національним банком строк.

{Підпункт 2 пункту 88 розділу IV в редакції Постанови Національного банку № 153 від 20.12.2024; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 67 від 21.06.2025}

89. Працівник Національного банку повинен на першому примірнику акта в паперовій формі / копії акта в паперовій формі з електронного документа, засвідченої в порядку, установленому законодавством України, перед своїм підписом зазначити один із таких варіантів:

1) “Працівник банку / установи [зазначаються прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), найменування та місцезнаходження банку / установи] від отримання акта відмовився” у разі відмови працівника банку / установи від отримання акта в порядку, визначеному в підпункті 2 пункту 88 розділу IV цього Положення;

2) “Уповноважена особа банку / установи [зазначаються найменування та місцезнаходження банку / установи] не з'явилася за місцезнаходженням Національного банку України в установлений строк для отримання акта” у разі неявки уповноваженої особи банку /

установи для отримання акта в порядку, визначеному в підпункті 2 пункту 88 розділу IV цього Положення.

90. Банк / установа не пізніше ніж на п'ятий робочий день із дати отримання акта у формі електронного документа / першого примірника акта в паперовій формі / копії акта в паперовій формі з електронного документа, засвідченої в порядку, установленому законодавством України, зобов'язаний(а) надіслати Національному банку лист у формі електронного документа з інформацією про ознайомлення з актом за підписом:

1) керівника банку / установи, що скріплюється відбитком печатки банку / установи (за наявності);

2) керівника банку / установи та відповідального працівника, що скріплюється відбитком печатки банку / установи (за наявності), якщо акт містить питання дотримання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу.

91. Акт вважається доведеним до відома банку / установи або отриманим банком / установою і таким, що не має пояснень та заперечень, у разі настання одного, кількох або всіх випадків:

1) неотримання банком / установою із незалежних від Національного банку причин акта протягом п'яти робочих днів із дня надсилання акта у формі електронного документа або семи робочих днів із дня надсилання першого примірника акта в паперовій формі / копії акта в паперовій формі з електронного документа, засвідченої в порядку, установленому законодавством України;

2) відмови банку / установи від отримання першого примірника акта в паперовій формі / копії акта в паперовій формі з електронного документа, засвідченої в порядку, установленому законодавством України, під час вручення акта в порядку, визначеному в підпункті 2 пункту 88 розділу IV цього Положення;

3) неявки із незалежних від Національного банку причин уповноваженої особи банку / установи за місцезнаходженням Національного банку в установлений ним строк з метою отримання першого примірника акта в паперовій формі / копії акта в паперовій формі з електронного документа, засвідченої в порядку, установленому законодавством України, відповідно до порядку, визначеного в підпункті 2 пункту 88 розділу IV цього Положення;

4) отримання від банку / установи листа з інформацією про ознайомлення з актом, що не відповідає вимогам пункту 90 розділу IV цього Положення;

5) ненадання пояснень / обґрунтованих заперечень до акта в порядку, визначеному в абзаці першому пункту 93 розділу IV цього Положення, та строки, установлені в пункті 90 розділу IV цього Положення.

92. Акт у формі електронного документа / другий примірник акта в паперовій формі, що залишився в Національного банку / перший примірник акта в паперовій формі з надписом про відмову працівника банку / установи від отримання акта / копія акта в паперовій формі з електронного документа, засвідчена в порядку, установленому законодавством України, з надписом про відмову працівника банку / установи від отримання акта є підставою для прийняття Національним банком відповідних рішень у межах повноважень у випадках, визначених у пункті 91 розділу IV цього Положення.

93. Банк / установа має право надати Національному банку разом із листом, зазначеним у пункті 90 розділу IV цього Положення, у строки, визначені в пункті 90 розділу IV цього Положення, пояснення чи обґрунтовані заперечення щодо обставин, фактів порушень (за наявності) у письмовій формі з обов'язковим документальним підтвердженням.

Банк / установа в строки та в порядку, визначені нормативно-правовими актами Національного банку щодо застосування заходів впливу, має право ініціювати укладення угоди.

Письмові пояснення, заперечення до акта разом з їх документальним підтвердженням є невід'ємною частиною матеріалів безвиїзного нагляду.

Надання банком / установою заперечень до акта не звільняє банк / установу від визначених законодавством України обов'язків, виконання яких пов'язане з фактом отримання банком / установою акта.

94. Національний банк під час здійснення безвиїзного нагляду має право надавати банку / установі рекомендації з метою підвищення ефективності організації та проведення первинного фінансового моніторингу, застосування ризик-орієнтованого підходу, усунення виявлених недоліків, які доводяться до відома банку / установи в акті та/або в листі (далі - рекомендації).

95. Банк / установа в разі отримання акта у формі електронного документа / першого примірника акта в паперовій формі / копії акта в паперовій формі з електронного документа, засвідченої в порядку, установленому законодавством України / рекомендацій протягом одного місяця з дня отримання таких документів складає план заходів, які банк / установа зобов'язується вжити з метою усунення / недопущення в подальшій діяльності порушень / виконання наданих рекомендацій із визначенням відповідальних осіб банку / установи та строків здійснення зазначених заходів (далі - план заходів).

96. Банк подає до Національного банку план заходів протягом одного місяця з дня отримання акта / рекомендацій.

97. Установа подає до Національного банку план заходів за наявності в рекомендаціях / супровідному листі до акта у формі електронного документа / першого примірника акта в паперовій формі / копії акта в паперовій формі з електронного документа, засвідченої в порядку, установленому законодавством України, вимоги про необхідність подання плану заходів у строк, визначений у супровідному листі / рекомендаціях.

98. Національний банк має право надати пропозиції та зауваження до плану заходів, що поданий банком/установою відповідно до вимог пунктів 96, 97 розділу IV цього Положення, які є обов'язковими для врахування і виконання банком / установою.

{Пункт 98 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 67 від 21.06.2025}

99. Банк/установа зобов'язаний/зобов'язана виконати план заходів.

{Пункт 99 розділу IV в редакції Постанови Національного банку № 67 від 21.06.2025}

99¹. Банк/установа зобов'язаний/зобов'язана повідомити письмово Національний банк про виконання плану заходів, що поданий банком/установою відповідно до вимог пунктів 96, 97 розділу IV цього Положення, з доданням документального підтвердження протягом п'яти робочих днів із дати виконання відповідного заходу.

{Розділ IV доповнено новим пунктом 99¹ згідно з Постановою Національного банку № 67 від 21.06.2025}

V. Оформлення акта про недопущення / акта про перешкоджання

100. Керівник або заступник керівника інспекційної групи складає акт про недопущення до проведення виїзної перевірки (далі - акт про недопущення), у якому фіксує факт недопущення банком / установою / структурним підрозділом установи інспекційної групи до проведення виїзної перевірки (у разі проведення виїзної перевірки за місцезнаходженням банку / установи / структурного підрозділу установи).

Керівник або заступник керівника інспекційної групи складає акт про перешкоджання проведенню виїзної перевірки, в якому фіксує факт ненадання банком / установою / структурним підрозділом установи на запит інспекційної групи/запит в електронній / паперовій формі зазначених у запиті інформації, документів (їх копій та/або витягів із них), письмових пояснень, відсутності можливості у членів інспекційної групи отримувати інформацію із системи автоматизації банку / установи, ресурсів автоматизованих банківських систем / автоматизованих систем, що забезпечують здійснення фінансового моніторингу банку / установи, виконання вимог валютного та санкційного законодавства, інформаційних ресурсів, створення інших перешкод (далі - акт про перешкоджання).

101. Інформація про складання акта про недопущення / акта про перешкоджання з описом зафіксованих в акті фактів відображається у довідці про виїзну перевірку.

102. Акт про недопущення складається під час виїзної перевірки у формі електронного документа або в паперовій формі не менше ніж у двох примірниках та підписується керівником і членами інспекційної групи.

Акт про перешкоджання складається у формі електронного документа або у паперовій формі не менше ніж у двох примірниках та підписується керівником інспекційної групи і заступником керівника інспекційної групи (одним із них у разі тимчасової відсутності іншого).

В акті про недопущення до виїзної перевірки / акті про перешкоджання зазначаються:

- 1) дата його складання;
- 2) найменування банку / установи (його / її структурного підрозділу), що перевірявся / перевірялася;
- 3) дата і номер наказу про проведення виїзної перевірки;
- 4) інформація про склад інспекційної групи (із зазначенням прізвища, ініціалів та посади);
- 5) вид виїзної перевірки (планова чи позапланова);
- 6) період, що підлягав виїзній перевірці;
- 7) строк проведення виїзної перевірки;
- 8) факти недопущення / перешкоджання;
- 9) інша інформація стосовно зафіксованих в акті фактів (за потреби).

Акт про недопущення / акт про перешкоджання не пізніше третього робочого дня з дня його складання надсилається банку / установі у формі електронного документа або перший примірник акта про недопущення / акта про перешкоджання в паперовій формі передається керівнику банку / установи / працівнику структурного підрозділу установи під підпис (із зазначенням дати передавання на другому примірнику акта про недопущення / акта про перешкоджання) або надсилається в паперовій формі засобами поштового зв'язку (із повідомленням про вручення) до банку / установи для ознайомлення.

103. Банк / установа / структурний підрозділ установи протягом трьох робочих днів із дня отримання акта про недопущення / акта про перешкоджання має право надати Національному банку пояснення / обґрунтовані заперечення щодо зазначених в акті про недопущення / акті про перешкоджання обставин у формі електронного документа або в паперовій формі з обов'язковим зазначенням причин недопущення / ненадання інформації (документів) / перешкоджання та документальним підтвердженням зазначених обставин (за наявності).

104. Акт про недопущення / акт про перешкоджання вважається доведеним до відома банку / установи або отриманим банком / установою і таким, що не має пояснень та заперечень, у разі настання одного або всіх випадків:

- 1) неотримання банком / установою із незалежних від Національного банку причин акта про недопущення / акта про перешкоджання протягом 10 робочих днів із дня надсилання акта про недопущення / акта про перешкоджання у формі електронного документа або 15 робочих днів із дня надсилання першого примірника акта про недопущення / акта про перешкоджання в паперовій формі / копії акта про недопущення / акта про перешкоджання в паперовій формі з електронного документа, засвідченої в порядку, установленому законодавством України;
- 2) ненадання пояснень / обґрунтованих заперечень до акта про недопущення / акта про перешкоджання в порядку та строки, визначені в пункті 103 розділу V цього Положення.

VI. Оформлення протоколу перевірконої операції

105. За результатами перевірконої операції інспекційною групою складається протокол про проведення перевірконої операції (далі - Протокол перевірконої операції) у день її проведення.

106. Протокол перевірконої операції складається у формі електронного документа або в паперовій формі не менше ніж у двох примірниках і підписується керівником та заступником керівника інспекційної групи (одним із них у разі тимчасової відсутності іншого).

107. У Протоколі перевірконої операції зазначаються:

- 1) дата та час його складання;
- 2) найменування та адреса місцезнаходження банку / установи (його / її структурного підрозділу), що перевірявся / перевірялася;
- 3) дата і номер наказу про проведення виїзної перевірки;
- 4) інформація про склад інспекційної групи (із зазначенням прізвища, ініціалів та посади);
- 5) вид виїзної перевірки (планова чи позапланова);
- 6) дата та час здійснення перевірконої операції;
- 7) мета перевірконої операції;
- 8) сума перевірконої операції;
- 9) номер квитанції (за наявності);
- 10) факт відмови в проведенні банком / установою (його / її структурним підрозділом) операції сторно (повернення коштів, які були надані інспекційною групою для здійснення перевірконої операції) (за наявності);
- 11) інша інформація щодо перевірконої операції (за потреби);
- 12) результати проведення перевірконої операції.

108. Протокол перевірконої операції у формі електронного документа / перший примірник Протоколу перевірконої операції в паперовій формі / копія Протоколу перевірконої операції в паперовій формі з електронного документа, засвідчена в порядку, установленому законодавством України, надсилається банку / установі в строк не пізніше наступного робочого дня з дня складання Протоколу перевірконої операції.

109. Банк / установа не пізніше ніж на другий робочий день із дати отримання Протоколу перевірконої операції у формі електронного документа зобов'язаний(а) надіслати Національному банку лист у формі електронного документа з інформацією про ознайомлення з Протоколом перевірконої операції (далі - Лист про ознайомлення з Протоколом перевірконої операції) за підписом:

- 1) керівника банку / установи, що скріплюється відбитком печатки банку / установи (за наявності);
- 2) керівника банку / установи та відповідального працівника, що скріплюється відбитком печатки банку / установи (за наявності), якщо виїзна перевірка містить питання дотримання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу.

Лист про ознайомлення з Протоколом перевірконої операції надсилається Національному банку в паперовій формі в разі неможливості його надсилання у формі електронного документа.

110. Керівник або заступник керівника інспекційної групи в разі складання Протоколу перевірконої операції в паперовій формі подає Протокол перевірконої операції для ознайомлення працівнику банку / установи (його / її структурного підрозділу).

Керівник та заступник керівника інспекційної групи, працівник банку / установи (його / її структурного підрозділу) проставляють на другому примірнику Протоколу перевірконої операції свої підписи з відміткою такого змісту: “З Протоколом перевірконої операції ознайомлений”.

111. Працівник банку / установи (його / її структурного підрозділу) має право надати письмові пояснення, обґрунтовані заперечення щодо обставин, фактів і висновків, викладених у Протоколі перевірконої операції. Такі пояснення, заперечення зазначаються працівником банку / установи (його / її структурного підрозділу) на другому примірнику Протоколу перевірконої операції.

112. Керівник або заступник керівника інспекційної групи в разі відмови працівника банку / установи (його / її структурного підрозділу) від ознайомлення з Протоколом перевірконої операції або від проставлення підпису на Протоколі перевірконої операції повинен у Протоколі перевірконої операції перед своїм підписом зазначити: “Працівник банку / установи (його / її структурного підрозділу) [зазначаються прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), найменування та місцезнаходження банку / установи (його / її структурного підрозділу)] від ознайомлення з Протоколом перевірконої операції (з проставленням підпису на Протоколі перевірконої операції) відмовився”.

113. Після проведення перевірконої операції працівник банку / установи (його / її структурного підрозділу) зобов'язаний здійснити операцію сторно щодо перевірконої операції та не пізніше 15 хвилин після її проведення повернути інспекційній групі суму коштів, які були надані інспекційною групою для здійснення перевірконої операції.

Факт відмови від проведення банком / установою (його / її структурним підрозділом) операції сторно (повернення суми коштів, які були надані інспекційною групою для здійснення перевірконої операції) фіксується у Протоколі перевірконої операції.

114. Банк / установа не пізніше ніж на другий робочий день із дня отримання Протоколу перевірконої операції має право надати письмові пояснення, обґрунтовані заперечення щодо обставин, фактів і висновків, викладених у Протоколі перевірконої операції.

Письмові пояснення, обґрунтовані заперечення банку / установи щодо обставин, фактів і висновків, викладених у Протоколі перевірконої операції, надсилаються Національному банку в паперовій формі в разі неможливості їх надсилання у формі електронного документа.

115. Протокол перевірконої операції вважається доведеним до відома банку / установи або отриманим банком / установою і таким, що не має пояснень та заперечень, у разі настання одного, кількох або всіх випадків:

1) неотримання банком / установою із незалежних від Національного банку причин Протоколу перевірконої операції протягом 10 робочих днів із дня надсилання Протоколу перевірконої операції у формі електронного документа або 15 робочих днів із дня надсилання першого примірника Протоколу перевірконої операції в паперовій формі / копії Протоколу перевірконої операції в паперовій формі з електронного документа, засвідченої в порядку, установленому законодавством України;

2) отримання від банку / установи Листа про ознайомлення з Протоколом перевірконої операції, що не відповідає вимогам пункту 109 розділу VI цього Положення;

3) ненадання пояснень / обґрунтованих заперечень до Протоколу перевірконої операції в порядку, визначеному в пункті 111 розділу VI цього Положення, та строки, установлені в пункті 114 розділу VI цього Положення.

VII. Оформлення протоколу за результатами здійснення працівниками банку / установи дій в межах порядку, визначеного внутрішніми документами

116. За результатами перевірки здійснення працівниками банку / установи / структурного підрозділу установи дій в межах порядку, визначеного внутрішніми документами банку / установи на виконання вимог законодавства, інспекційною групою складається протокол перевірки здійснення таких дій (далі - Протокол перевірки виконання порядку) у день їх здійснення.

117. Протокол перевірки виконання порядку складається у формі електронного документа або в паперовій формі не менше ніж у двох примірниках і підписується керівником та заступником керівника інспекційної групи (одним із них у разі тимчасової відсутності іншого).

118. У Протоколі перевірки виконання порядку зазначаються:

- 1) дата та час його складання;
- 2) найменування та адреса місцезнаходження банку / установи (його / її структурного підрозділу), що перевірявся / перевірялася;
- 3) дата і номер наказу про проведення виїзної перевірки;
- 4) інформація про склад інспекційної групи (із зазначенням прізвища, ініціалів та посади);
- 5) вид виїзної перевірки (планова чи позапланова);
- 6) дата та час початку здійснення працівником банку / установи дій в межах порядку, визначеного внутрішніми документами;
- 7) дата та час закінчення здійснення працівником банку / установи дій в межах порядку, визначеного внутрішніми документами;
- 8) назва порядку (процесу), що здійснюється працівником банку / установи;
- 9) назва та реквізити внутрішніх документів банку / установи, яким відповідний порядок (процес) визначений / затверджений;
- 10) результат виконання працівниками банку / установи дій в межах порядку, визначеного внутрішніми документами.

119. Протокол перевірки виконання порядку у формі електронного документа / перший примірник Протоколу перевірки виконання порядку в паперовій формі / копія Протоколу перевірки виконання порядку в паперовій формі з електронного документа, засвідчена в порядку, установленому законодавством України, надсилається банку / установі в строк не пізніше наступного робочого дня з дня складання Протоколу перевірки виконання порядку.

120. Банк / установа не пізніше ніж на другий робочий день із дати отримання Протоколу перевірки виконання порядку у формі електронного документа зобов'язаний(а) надіслати Національному банку лист у формі електронного документа з інформацією про ознайомлення з Протоколом перевірки виконання порядку (далі - Лист про ознайомлення з Протоколом перевірки виконання порядку) за підписом:

- 1) керівника банку / установи, що скріплюється відбитком печатки банку / установи (за наявності);
- 2) керівника банку / установи та відповідального працівника, що скріплюється відбитком печатки банку / установи (за наявності), якщо виїзна перевірка містить питання дотримання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу.

Лист про ознайомлення з Протоколом перевірки виконання порядку надсилається Національному банку в паперовій формі в разі неможливості його надсилання у формі електронного документа.

121. Керівник або заступник керівника інспекційної групи в разі складання Протоколу перевірки виконання порядку в паперовій формі подає Протокол перевірки виконання порядку для ознайомлення працівнику банку / установи (його / її структурного підрозділу).

Керівник та заступник керівника інспекційної групи, працівник банку / установи (його / її структурного підрозділу) проставляють на другому примірнику Протоколу перевірки виконання порядків свої підписи з відміткою “З Протоколом перевірки виконання порядків ознайомлений”.

122. Працівник банку / установи (його / її структурного підрозділу) має право надати письмові пояснення, обґрунтовані заперечення щодо обставин, фактів і висновків, викладених у Протоколі перевірки виконання порядку. Такі пояснення, заперечення зазначаються працівником банку / установи (його / її структурного підрозділу) на другому примірнику Протоколу перевірки виконання порядку.

123. Керівник або заступник керівника інспекційної групи повинен у Протоколі перевірки виконання порядку перед своїм підписом зазначити “Працівник банку / установи (його / її структурного підрозділу) [зазначаються прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), найменування та місцезнаходження банку / установи (його / її структурного підрозділу)] від ознайомлення з Протоколом перевірки виконання порядку (з проставленням підпису на Протоколі перевірки виконання порядку) відмовився” у разі відмови працівника банку / установи (його / її структурного підрозділу) від ознайомлення з Протоколом перевірки виконання порядку або від проставлення підпису на Протоколі перевірки виконання порядку.

124. Банк / установа не пізніше ніж на другий робочий день із дня отримання Протоколу перевірки виконання порядку має право надати письмові пояснення, обґрунтовані заперечення щодо обставин, фактів і висновків, викладених у Протоколі перевірки виконання порядку.

Письмові пояснення, заперечення банку / установи щодо обставин, фактів і висновків, викладених у Протоколі перевірки виконання порядку, надсилаються Національному банку в паперовій формі в разі неможливості їх надсилання у формі електронного документа.

125. Протокол перевірки виконання порядку вважається доведеним до відома банку / установи або отриманим банком / установою і таким, що не має пояснень та заперечень, у разі настання одного, кількох або всіх випадків:

- 1) неотримання банком / установою із незалежних від Національного банку причин Протоколу перевірки виконання порядку протягом 10 робочих днів із дня надсилання Протоколу перевірки виконання порядку у формі електронного документа або 15 робочих днів із дня надсилання першого примірника Протоколу перевірки виконання порядку в паперовій формі / копії Протоколу перевірки виконання порядку в паперовій формі з електронного документа, засвідченої в порядку, установленому законодавством України;
- 2) отримання від банку / установи Листа про ознайомлення з Протоколом перевірки виконання порядку, що не відповідає вимогам пункту 120 розділу VII цього Положення;
- 3) ненадання пояснень / обґрунтованих заперечень до Протоколу перевірки виконання порядку в порядку, визначеному в пункті 122 розділу VII цього Положення, та строки, установлені в пункті 124 розділу VII цього Положення.

{Положення в редакції Постанови Національного банку № 37 від 04.04.2024}

Директор Департаменту
фінансового моніторингу

І. Береза

ПОГОДЖЕНО

Перший заступник
Голови Національного банку України

К. Рожкова

Додаток 1
до Положення про порядок
організації та здійснення нагляду
у сфері фінансового моніторингу,
валютного нагляду, нагляду у сфері
реалізації спеціальних економічних
та інших обмежувальних заходів (санкцій)
(підпункт 2 пункту 41 розділу II)

Типові форми відповідей банку

*{Додаток 1 в редакції Постанови Національного банку № 37 від 04.04.2024; із змінами,
внесеними згідно з Постановою Національного банку № 67 від 21.06.2025}*

Додаток 2
до Положення про порядок
організації та здійснення нагляду
у сфері фінансового моніторингу,
валютного нагляду, нагляду у сфері
реалізації спеціальних економічних
та інших обмежувальних заходів (санкцій)
(підпункт 2 пункту 41 розділу II)

Типові форми відповідей установи

{Додаток 2 в редакції Постанови Національного банку № 37 від 04.04.2024}

Додаток
до постанови Правління
Національного банку
30.06.2020 № 90

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів Національного банку України, що втратили чинність

1. Постанова Правління Національного банку України від 21 вересня 2007 року № 338 "Про затвердження Положення про порядок проведення виїзних, невиїзних (камеральних) перевірок щодо дотримання банками, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку вимог валютного законодавства України та перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2007 року за № 1220/14487.

2. Абзац третій пункту 1 постанови Правління Національного банку України від 30 грудня 2010 року № 589 " Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 лютого 2011 року за № 237/18975".

3. Підпункт 1.14 пункту 1 постанови Правління Національного банку України від 26 квітня 2011 року № 118 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 23 травня 2011 року за № 618/19356.

4. Постанова Правління Національного банку України від 20 червня 2011 року № 197 "Про затвердження Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 13 липня 2011 року за № 852/19590.

5. Постанова Правління Національного банку України від 16 липня 2012 року № 304 "Про затвердження Змін до Положення про порядок проведення виїзних, невиїзних (камеральних) перевірок щодо дотримання банками, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку вимог валютного законодавства України та перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2012 року за № 1316/21628.

6. Постанова Правління Національного банку України від 20 вересня 2012 року № 387 "Про внесення зміни до Положення про порядок проведення виїзних, невиїзних (камеральних) перевірок щодо дотримання банками, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку вимог валютного законодавства України та перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2012 року за № 1686/21998.

7. Постанова Правління Національного банку України від 29 серпня 2013 року № 339 "Про затвердження змін до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 20 вересня 2013 року за № 1626/24158.

8. Постанова Правління Національного банку України від 07 жовтня 2014 року № 637 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України".

9. Пункт 1 постанови Правління Національного банку України від 31 жовтня 2014 року № 696 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України".

10. Постанова Правління Національного банку України від 15 квітня 2015 року № 255 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України".

11. Підпункт 2 пункту 1 постанови Правління Національного банку України від 19 червня 2015 року № 392 " Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України".

12. Постанова Правління Національного банку України від 31 липня 2015 року № 499 "Про внесення змін до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму".

13. Постанова Правління Національного банку України від 23 грудня 2015 року № 920 "Про внесення змін до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

14. Постанова Правління Національного банку України від 17 лютого 2016 року № 88 "Про затвердження Змін до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

15. Постанова Правління Національного банку України від 30 березня 2016 року № 204 "Про внесення змін до окремих нормативно-правових актів Національного банку України з питань фінансового моніторингу".

16. Постанова Правління Національного банку України від 07 вересня 2016 року № 383 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України".

17. Постанова Правління Національного банку України від 24 липня 2017 року № 66 "Про затвердження Змін до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".
18. Постанова Правління Національного банку України від 11 грудня 2017 року № 126 "Про внесення змін до Положення про порядок проведення виїзних, невиїзних (камеральних) перевірок щодо дотримання банками, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку вимог валютного законодавства України та перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України".
19. Постанова Правління Національного банку України від 05 червня 2018 року № 59 "Про затвердження Змін до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".
20. Постанова Правління Національного банку України від 06 вересня 2018 року № 97 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України".
21. Постанова Правління Національного банку України від 28 листопада 2018 року № 131 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України".
22. Постанова Правління Національного банку України від 03 січня 2019 року № 15 "Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України".
23. Постанова Правління Національного банку України від 22 серпня 2019 року № 111 "Про затвердження Змін до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".



Про затвердження Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Постанова Національного банку України; Положення, Форма типового документа, Перелік від 30.06.2020 № 90
Редакція від **24.06.2025**, підстава — [v0067500-25](#)
Постійна адреса:
<https://zakon.rada.gov.ua/go/v0090500-20>

Законодавство України

станом на 04.06.2026

чинний


v0090500-20

Документи та файли

-  Сигнальний документ —  **f496456n703.docx** від 01.07.25 16:45, 179 кб
-  Сигнальний документ —  **f496456n669.docx** від 02.05.24 17:05, 61 кб

Публікації документа

- Офіційне інтернет-представництво Національного банку України від 01.07.2020
- Офіційний вісник України від 04.08.2020 — 2020 р., № 60, стор. 394, стаття 1945, код акта 100161/2020